

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE DERECHO

Cátedra de Derechos Reales

Apuntes de Derecho Reales

Derecho de Superficie, Usufructo y Derechos Reales de Disfrute

El estudio riguroso de los derechos reales construye las herramientas conceptuales para resolver conflictos patrimoniales reales.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Reales” no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Repaso y contexto del curso	4
1.1. Repaso del dominio y objetivos del curso	4
2. El derecho de superficie en profundidad	5
2.1. Estructura del derecho de superficie	5
2.2. Financiamiento de vivienda mediante el derecho de superficie	5
2.3. La hipoteca sobre el derecho de superficie	6
2.4. Subcontratación, plazos y reversión del derecho	6
2.5. Superficie versus usufructo: la extinción	7
3. Usufructo, reversión y planificación sucesoria	8
3.1. El derecho de reversión en las donaciones	8
3.2. Riesgos de la donación como planificación sucesoria	8
3.3. Cesión del usufructo y renta vitalicia	9
4. Cláusulas societarias aplicadas a derechos reales	10
4.1. Cláusulas de arrastre (Drag-Along) y de acompañamiento (Tag-Along) . .	10
4.2. Estas cláusulas aplicadas al condominio	11
5. Condominio, sucesión y sociedades	12
5.1. División de condominio y comunidad hereditaria	12
5.2. Riesgos de comprar derechos no consolidados	12
5.3. Incorporación de herederos y quórum en asambleas	13
6. Derecho de uso y derecho de habitación	15
6.1. Diferencias entre el uso y la habitación	15

6.1.1. Solidez jurídica de los derechos reales	15
6.1.2. Preferencia de habitación sobre usufructo	16
7. Trabajo práctico integrador	17
7.1. Consigna del trabajo práctico	17
7.1.1. Modelo de respuesta	17
7.1.2. Objetivo del trabajo práctico	17
Cuadro de síntesis Cornell	19

Introducción

Sobre esta compilación

Esta compilación recoge los contenidos desarrollados en la clase sobre derechos reales que se desprenden del dominio. El material ha sido estructurado siguiendo un hilo conductor único: la manera en que una familia accede a la vivienda, la financia, la transmite o la preserva para generaciones futuras, empleando para ello las diversas figuras que el derecho real pone a disposición.

Bloques temáticos

Los siete bloques que conforman estos apuntes abarcan:

1. El repaso del dominio y los objetivos del curso
2. El derecho de superficie en profundidad, como herramienta de financiamiento inmobiliario
3. El usufructo, la reversión y las herramientas de planificación sucesoria
4. Las cláusulas societarias trasladadas al condominio
5. El condominio, la sucesión y las sociedades
6. El derecho de uso y el derecho de habitación
7. Un trabajo práctico integrador

Orientación pedagógica

Cada figura jurídica se presenta tanto en sus aspectos teóricos como en sus aplicaciones prácticas. El objetivo no es ofrecerle a quien estudia un resumen exhaustivo, sino proporcionarle las herramientas conceptuales necesarias para comprender, diseñar e instrumentar soluciones reales frente a problemas concretos de vivienda, financiamiento y planificación patrimonial.

Capítulo 1

Repaso y contexto del curso

1.1. Repaso del dominio y objetivos del curso

El estudio de los derechos reales que se desprenden del dominio no es casual en la estructuración de esta materia. El método adoptado responde a una lógica pedagógica específica: se estudia primero el dominio pleno para que, a partir de él, puedan comprenderse los derechos reales sobre cosa ajena. Esta progresión permite también proyectar las nuevas figuras vinculadas a la tecnología —como el blockchain— que, en paralelo, se abordan en el curso.

Importante

El dominio no se limita a los bienes inmuebles. La misma lógica se aplica al derecho societario, en particular a la posibilidad de constituir usufructo sobre cuotas sociales o sobre acciones, algo que la ley de sociedades vigente sí permite en Argentina, aunque todavía existen algunas figuras que el derecho argentino no admite en ese terreno.

La estructura del curso responde, en simultáneo, a dos frentes de trabajo: lo rígido —la estructura clásica y tradicional de los derechos reales tal como está regulada— y lo tecnológico —las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para los mismos institutos. Como todavía no se sabe con certeza hacia dónde evolucionará la implementación tecnológica, es necesario enseñar ambos caminos: el analógico, porque los estudiantes van a tener que trabajar con él en la práctica profesional actual, y el tecnológico, porque representa el futuro de la disciplina.

Capítulo 2

El derecho de superficie en profundidad

2.1. Estructura del derecho de superficie

Definición: Derecho de Superficie

Derecho real que permite construir, forestar o plantar sobre suelo, subsuelo o espacio aéreo ajeno, comprendiendo también lo construido, lo plantado, lo edificado o lo forestado sobre esas porciones. El titular de este derecho —el superficiario— puede enajenarlo a terceros, transmitiendo su posición como derecho superficiario.

El derecho de superficie se extingue cuando se extingue el derecho de superficie del cual depende. Un aspecto central —que debe quedar con claridad— es que quien constituye un derecho de superficie sobre un inmueble adquiere, sobre lo construido, la posibilidad de enajenar ese derecho a un tercero.

2.2. Financiamiento de vivienda mediante el derecho de superficie

El derecho de superficie constituye una herramienta especialmente potente para el desarrollo y financiamiento inmobiliario. A modo de ilustración, considérese el siguiente esquema:

Ejemplo: Financiamiento de vivienda mediante derecho de superficie

Una persona —la propietaria del terreno— constituye a favor de otra —el superficiario— un derecho de superficie sobre su terreno, por un plazo de 30 a 50 años. El superficiario construye sobre ese terreno veinte unidades habitacionales. Sobre esas veinte unidades, el superficiario puede vender a terceros el derecho de superficie en forma financiada: los compradores entran con una entrega inicial y pagan cuotas mensuales durante, por ejemplo, diez años.

Con lo producido por la venta financiada de las veinte unidades, el superficiario recupera lo invertido en la construcción mucho antes de que se cumpla el plazo total de su propio derecho de superficie (30 a 50 años). De esta manera, genera un derecho a la vivienda alternativo: permite a compradores que no pueden acceder a la titularidad de dominio pleno adquirir, en cambio, un derecho de superficie financiado, con una seguridad jurídica muy superior a la de un simple alquiler.

2.3. La hipoteca sobre el derecho de superficie

Cuando se otorga una hipoteca para garantizar la venta financiada de una unidad superficial, la garantía se constituye sobre el propio derecho de superficie del comprador, nunca sobre el dominio del terreno, que sigue perteneciendo a su dueña original.

Importante

Quien se asegura mediante hipoteca es el dueño del derecho de superficie, no la propietaria del terreno, quien no participa de esa garantía. En el ejemplo de las veinte unidades, cada uno de los compradores adquiere una de ellas sobre la base de un derecho de superficie, y esa adquisición se financia con una hipoteca constituida sobre ese mismo derecho de superficie —nunca sobre el dominio del terreno, que permanece en cabeza de su titular original.

El superficiario originario puede incorporar dentro de ese derecho de superficie subcontratado múltiples cláusulas contractuales para proteger su posición. Por ejemplo:

- Que el comprador no pueda alquilar la unidad mientras no cancele la hipoteca
- Que no pueda disponer de ella hasta el pago total del precio
- Que no pueda vender a personas que el vendedor no acepte

Todas esas condiciones quedan incorporadas y son oponibles dentro del propio derecho de superficie.

2.4. Subcontratación, plazos y reversión del derecho

Un punto frecuente de confusión es qué ocurre cuando el derecho de superficie originario (por ejemplo, de 50 años) se subcontrata por un plazo menor (por ejemplo, 20 años) con los compradores finales.

Fórmula/Regla: Regla de extinción y reversión

Cuando el derecho de superficie subcontratado se extingue (después de 20 años), no revierte a la propietaria original del terreno, sino al superficiario intermedio que lo había constituido —quien conserva su propio derecho de superficie por el plazo restante. El principio general que rige toda la figura es que **nadie puede adquirir más derechos de los que quien transmite estaba en condiciones de transmitir**.

Los adquirentes de las unidades superficiarias están en una posición distinta a la de un simple locatario: aunque no sean titulares de dominio pleno, durante el plazo de su derecho pueden vender su derecho, alquilarlo o hipotecarlo, es decir, disponer de él con una amplitud que un simple locatario nunca tiene.

Extinguido finalmente el derecho de superficie originario en su totalidad (cumplidos los 30 a 50 años, salvo pacto en contrario), la propiedad vuelve a su titular original. Sin embargo, en el propio contrato de constitución pueden pactarse mil situaciones alternativas para ese momento:

- Que el superficiario pague una suma de dinero a cambio de que se le transmita el dominio pleno
- Que se prorrogue el derecho de superficie por un plazo adicional
- Que se reconozca al superficiario una preferencia u opción de compra sobre el inmueble
- Que ambas partes queden en condominio sobre todo o parte del bien

2.5. Superficie versus usufructo: la extinción

Una diferencia central entre el derecho de superficie y el usufructo radica en sus causales de extinción:

Importante

Cuando una persona se reserva el usufructo de un bien y cede la nuda propiedad (por ejemplo, a un hijo), ese usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. El derecho de superficie, en cambio, no se extingue por fallecimiento del superficiario: se extingue por el vencimiento del plazo pactado o por las demás causales contractuales aplicables, pero nunca por la sola muerte de su titular.

Capítulo 3

Usufructo, reversión y planificación sucesoria

3.1. El derecho de reversión en las donaciones

Definición: Derecho de Reversión

Cláusula que puede incorporarse a una donación y que permite al donante recuperar el bien donado si el donatario fallece antes que él, siempre que ese fallecimiento ocurra dentro del plazo de diez años contados desde la donación. Vencido ese plazo, la reversión deja de ser exigible.

Importante

El derecho de reversión solo puede ejercerse si el donatario fallece dentro de un plazo de diez años desde la donación. Transcurrido ese plazo, el derecho de reversión ya no es una opción disponible, aunque se hubiera pactado expresamente.

Una advertencia práctica importante: es riesgoso pactar solamente el derecho de reversión sin reservarse además el usufructo del bien. Si el donante fallece antes de que se cumplan esos diez años, pierde toda posibilidad de usar la cosa durante ese lapso, ya que se desprendió tanto de la nuda propiedad como del uso.

3.2. Riesgos de la donación como planificación sucesoria

La práctica frecuente de donar bienes en vida para evitar la sucesión merece un análisis crítico. La donación puede ser una herramienta razonable cuando la persona está en una edad avanzada o en una situación de salud que hace previsible el desenlace, pero no como recurso preventivo general y anticipado.

Entre los riesgos concretos que genera la donación se cuentan:

- **Exposición a contingencias del donatario:** una vez que el bien ingresa al patrimonio del hijo donatario, queda expuesto a las contingencias propias de ese patrimonio. Por ejemplo, si el hijo atraviesa un divorcio, el bien puede verse afectado por una medida de no innovar sobre bienes propios, aun cuando el donante hubiera conservado el usufructo.
- **Limitación del acceso al crédito:** el hijo, al ser titular registral de un inmueble (aunque no lo use, porque el usufructo sigue en cabeza del donante), puede ver limitado su acceso al crédito bancario, porque a los ojos de la entidad financiera ya es propietario de una vivienda.
- **Falta de flexibilidad:** la donación es un acto difícil de revocar y carece de flexibilidad frente a cambios en la situación familiar o económica.

Antes de recurrir automáticamente a la donación, al usufructo o a otras figuras “tradicionales”, conviene evaluar si existen otras herramientas mejor adaptadas a la situación concreta de cada familia.

3.3. Cesión del usufructo y renta vitalicia

El usufructuario puede ceder su derecho a un tercero. Sin embargo, quien adquiere el usufructo cedido queda sujeto al mismo límite temporal que el usufructuario original, de modo que el usufructo cedido se extingue con el fallecimiento del usufructuario originario, no con el del cesionario.

Definición: Renta Vitalicia

Contrato aleatorio cuyo resultado económico depende de un hecho incierto: la duración de la vida del beneficiario. La renta vitalicia implica una transacción donde una parte transmite la propiedad de un bien a cambio de recibir una renta periódica durante toda su vida.

Importante

La renta vitalicia constituye un contrato aleatorio que puede ser excelente o pésimo negocio según variables que no pueden conocerse de antemano. Nadie puede saber con certeza cuánto vivirá el rentista. Además, quien recibe la renta puede ver comprometida su capacidad de pago si las circunstancias externas cambian (por ejemplo, si aumentan los costos de un geriátrico que se comprometió a pagar).

Esta reflexión se aplica a cualquier decisión patrimonial sujeta a variables externas. La volatilidad de los mercados, la incertidumbre sobre el futuro y la imposibilidad de controlar ciertos factores exigen una actitud de cautela y revisión constante de las decisiones tomadas.

Capítulo 4

Cláusulas societarias aplicadas a derechos reales

4.1. Cláusulas de arrastre (Drag-Along) y de acompañamiento (Tag-Along)

Un problema típico del derecho societario es la situación de los socios minoritarios frente a las decisiones de los mayoritarios. Para resolver esta cuestión, existen dos cláusulas incorporadas expresamente al ordenamiento a partir de la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas (Ley de SAS):

Definición: Derecho de Arrastre (Drag-Along)

Cláusula que obliga a los socios minoritarios a vender también su participación cuando el socio principal decide vender la suya, de modo que el comprador pueda adquirir el 100 % del capital y los minoritarios no queden atrapados en una sociedad cuyo control cambió de manos sin ellos.

Definición: Derecho de Acompañamiento (Tag-Along)

Cláusula que otorga a los minoritarios la posibilidad —no la obligación— de vender su participación en las mismas condiciones y al mismo valor que se le pagó al socio principal, si así lo desean. Si no quieren vender, no están obligados a hacerlo.

Estas cláusulas resultan especialmente convenientes en el diseño de una startup: quien tuvo la idea original y conserva, por ejemplo, un 30 % o un 40 % del capital, puede verse en la práctica sin ningún poder de decisión real si el socio mayoritario decide vender y él no cuenta con una cláusula de acompañamiento que le permita salir en las mismas condiciones.

4.2. Estas cláusulas aplicadas al condominio

La lógica del arrastre y del acompañamiento puede trasladarse al condominio de manera creativa. En un condominio compuesto por tres personas con el 20 %, el 40 % y el 40 % del bien, basta con que una sola de ellas no quiera vender para que nadie esté dispuesto a comprar una propiedad con apenas el 99 % de sus partes libres.

Por eso puede proponerse que los condóminos firmen un pacto que replique la lógica del arrastre y del acompañamiento: si existe un comprador interesado en la totalidad del inmueble, todos los condóminos quedan obligados a vender; y si la mayoría de los condóminos decide vender, la minoría restante puede sumarse a esa venta en las mismas condiciones.

Importante

Los pactos entre condóminos son oponibles entre las partes que los suscriben, pero en principio no resultan oponibles frente a terceros. Sin embargo, la ley admite que un pacto sea oponible a un tercero que haya tomado conocimiento efectivo de su existencia, de modo que basta con exhibirle el pacto a ese tercero para que, a su criterio, quede alcanzado por él.

Para instrumentar en la práctica la obligación de vender asumida en el pacto, suele recurrirse a un poder especial e irrevocable, otorgado al momento de firmar el pacto, que permite ejecutar la venta llegado el caso sin depender de la voluntad posterior del condómino remiso. Por eso los pactos resultan interesantes: sin ese poder especial irrevocable el condómino podría simplemente negarse a firmar cuando llegara el momento.

Capítulo 5

Condominio, sucesión y sociedades

5.1. División de condominio y comunidad hereditaria

Existen dos situaciones que, aunque producen efectos prácticos similares, tienen una naturaleza jurídica distinta: el condominio propiamente dicho, nacido de un derecho real, y la comunidad hereditaria, que si bien a los efectos prácticos funciona como un condominio, no lo es desde el punto de vista técnico.

Ejemplo: Herencia indivisa y venta

Considérese el caso de dieciséis herederos, de los cuales quince están de acuerdo en vender y uno se niega. En ese supuesto, la vía es la división judicial de la herencia: no existe otra forma de forzar la partición si no se logra un acuerdo extrajudicial, de modo que la cuestión queda directamente judicializada.

Cuando en cambio se trata de un condominio de derecho real y no de una comunidad hereditaria, la vía correspondiente es la acción de división de condominio, también por la vía judicial si no se logra un acuerdo entre las partes.

5.2. Riesgos de comprar derechos no consolidados

Un riesgo frecuente en el mercado inmobiliario actual es la compra de emprendimientos que todavía no cuentan con planos aprobados ni con un derecho de superficie efectivamente constituido, sino apenas con la expectativa de que, en el futuro, se les adjudique una unidad funcional.

Importante

En esos casos suele ocurrir que, al momento de aprobarse finalmente los planos, sea necesario modificar el proyecto original o ceder una porción del terreno, lo que puede

afectar directamente a quienes ya compraron con base en un proyecto que todavía no era jurídicamente firme.

Ejemplo: El departamento en desarrollo sin derecho constituido

Quien está en la posición de comprador debe preguntarse: ¿A quién le estoy comprando? ¿Qué es lo que estoy comprando exactamente? Muchas veces lo que en realidad se adquiere no es un derecho real consolidado, sino apenas la cesión de un boleto o de una expectativa contractual.

Este riesgo no depende únicamente del nivel de sofisticación del comprador. Muchas personas que pagan sumas millonarias por este tipo de operaciones cuentan con asesores y escribanos, y aun así terminan comprando derechos que no están firmes, porque el proyecto no tiene los planos aprobados o porque, para lograr esa aprobación, será necesario modificar la construcción original.

5.3. Incorporación de herederos y quórum en asambleas

La relación entre condominio, comunidad hereditaria y sociedades se torna compleja cuando fallece un socio o accionista y sus herederos todavía no fueron declarados como tales. Mientras no exista declaratoria de herederos ni partición, no hay certeza definitiva sobre quién representa al causante dentro de la sociedad, y que la propia partición podría, incluso, adjudicar esa participación societaria a un heredero distinto del que hasta ese momento venía ejerciendo los derechos del fallecido.

Ejemplo: Exclusión de herederos en asamblea

Una situación práctica que genera conflictos: la familia de un fallecido socio asiste, al día siguiente de velar al familiar, a una asamblea de la que los herederos son excluidos con el argumento de que todavía no existe declaratoria de herederos que los legitime para participar. Ese tipo de situaciones —donde hasta ayer eras el tío y llorabas conmigo, y hoy en la asamblea te desconoce— puede derivar en la adopción de decisiones sociales que perjudican los intereses del causante y de sus sucesores.

Respecto a las asambleas extraordinarias, es necesario distinguir entre quórum y mayoría:

Definición: Quórum en Asambleas

Porcentaje de capital con derecho a voto que debe estar presente para que la asamblea pueda sesionar válidamente. En primera convocatoria se exige un quórum del 60 % de las acciones con derecho a voto; en segunda convocatoria ese quórum se reduce a un porcentaje sensiblemente menor.

Definición: Mayoría en Asambleas

Porcentaje de votos necesario, sobre los presentes, para aprobar una decisión.

Importante

El estatuto puede elevar los porcentajes mínimos legales de quórum, pero nunca hasta el punto de exigir una unanimidad encubierta.

Existe en la doctrina debate sobre el momento en que se considera incorporado un heredero a la sociedad. Hay tres posturas:

1. Al momento del fallecimiento del causante socio o accionista
2. Al momento de la declaratoria de herederos y la designación de administrador de la sucesión
3. Al momento de la partición definitiva de la herencia

Se trata de una cuestión difícil de resolver en la práctica, además de ser un tema que está siendo objeto de tratamiento en el proyecto de reforma de la ley de sociedades.

Capítulo 6

Derecho de uso y derecho de habitación

6.1. Diferencias entre el uso y la habitación

Aunque parecen figuras poco utilizadas en la práctica, bien empleadas resultan sumamente útiles. Es importante identificar claramente las diferencias entre ambos derechos:

Criterio	Derecho de uso	Derecho de habitación
Titularidad	Puede constituirse a favor de personas humanas.	Solo puede constituirse a favor de personas humanas.
Objeto	Puede recaer sobre cosas muebles e inmuebles (por ejemplo, un tractor).	Solo puede recaer sobre un inmueble.
Amplitud	Derecho más amplio: además de usar, permite gozar de los frutos que la cosa produce.	Derecho más reducido, limitado a morar en el inmueble.
Vigencia	Puede ser vitalicio o pactarse por un plazo determinado.	Puede ser vitalicio o temporal.
Figura personal equivalente	Puede constituirse también como derecho personal (por ejemplo, mediante un contrato de comodato).	Solo se admite como derecho real; no como derecho personal equivalente.

6.1.1. Solidez jurídica de los derechos reales

Un derecho real de habitación, ya inscripto, se sostiene por sí mismo —salvo que se configure alguna causal de extinción— sin necesidad de recurrir a los tribunales para hacerlo valer. Un derecho meramente personal (como un comodato), en cambio, depende de la autonomía de la voluntad contractual y puede verse discutido por terceros, obligando a litigar para hacerlo respetar.

6.1.2. Preferencia de habitación sobre usufructo

En ciertos casos, suele preferirse el derecho de habitación por sobre el usufructo. Si a la persona que cuidó de un familiar se le constituye un usufructo, esta podría alquilar la vivienda a un tercero sin habitarla ella misma, desvirtuando la finalidad original de asegurarle un lugar donde vivir.

El derecho de habitación, en cambio, está más directamente orientado a garantizar la morada efectiva del beneficiario, sin que por ello se vea perjudicado ni tampoco perjudique a los demás herederos.

Ejemplo: Derecho de habitación como gesto de gratitud

Una familia, en reconocimiento a la mujer que había cuidado a su madre durante años y que tenía prácticamente su misma edad, le constituyó un derecho real de habitación sobre la vivienda familiar hace aproximadamente diez años.

Con el tiempo, la madre falleció y, más adelante, la propia beneficiaria del derecho de habitación desarrolló Alzheimer, quedando imposibilitada de seguir viviendo sola en esa casa. Ante esa situación, la familia decidió no ejercer más el derecho de habitación en especie, sino alquilar la vivienda y destinar lo producido por ese alquiler a solventar los gastos de un geriátrico para la beneficiaria.

El derecho real de habitación no necesariamente tiene que traducirse en la ocupación efectiva del inmueble por parte del beneficiario: puede reconvertirse, según las circunstancias, en una fuente de sustento económico equivalente, sin perder su función original de gratitud y protección hacia quien prestó años de cuidado.

Capítulo 7

Trabajo práctico integrador

7.1. Consigna del trabajo práctico

Se pide a los estudiantes que planteen situaciones concretas —no hipótesis abstractas— en las que aplicarían cada uno de los derechos reales vistos hasta el momento (uso, habitación, usufructo, superficie, entre otros), incorporando las cláusulas que consideren pertinentes para cada caso.

7.1.1. Modelo de respuesta

La respuesta esperada sigue un formato sencillo y aplicado, formulado en primera persona:

“Yo constituiría un derecho real de uso, por ejemplo, porque es conveniente para la explotación de tal cosa; a ella le daría un usufructo por tal motivo; a él le daría el derecho de habitación por tal situación; acá constituiría un derecho real de superficie sobre el subsuelo por tal circunstancia”

.

Se espera brevedad y aplicabilidad práctica, no extensión. El trabajo debe ser un ejercicio breve aplicado a casos concretos y propios de cada estudiante, no un trabajo extenso de veinte o cuarenta páginas.

7.1.2. Objetivo del trabajo práctico

El trabajo práctico no tiene como finalidad principal la acreditación de un puntaje, sino verificar, tanto para el estudiante como para la cátedra, si los contenidos vistos hasta el momento fueron efectivamente comprendidos y pueden aplicarse a situaciones reales y concretas.

Cuadro de síntesis Cornell

Método de estudio: Preguntas y respuestas clave

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas / Explicaciones
¿Qué es el derecho de superficie y sobre qué puede recaer?	Derecho real que permite construir, forestar o plantar sobre suelo, subsuelo o espacio aéreo ajeno, comprendiendo lo construido, plantado, edificado o forestado sobre esas porciones. El superficiario puede enajenar ese derecho a terceros.
¿Cómo puede usarse el derecho de superficie para financiar vivienda?	El titular del terreno constituye un derecho de superficie a favor de un desarrollador, quien construye unidades y las vende financiadas. Con lo cobrado recupera la inversión antes de que venza su propio plazo (30 a 50 años), lo que permite generar un derecho a la vivienda alternativo con seguridad jurídica.
¿Sobre qué recae la hipoteca en ese esquema?	Sobre el propio derecho de superficie del comprador, nunca sobre el dominio del terreno, que permanece en cabeza de su titular original. Quien se asegura es el dueño del derecho de superficie.
¿Qué ocurre si el derecho de superficie se subcontrata por un plazo menor?	Al extinguirse el plazo subcontratado, el derecho no vuelve al dueño del terreno sino al superficiario intermedio que lo había constituido, quien conserva el resto de su propio plazo. Nadie transmite más derechos de los que tiene.
¿Cómo se extingue el derecho de superficie, en contraste con el usufructo?	El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario (salvo derecho de acrecer pactado). El derecho de superficie se extingue por vencimiento del plazo o causales contractuales, no por fallecimiento del superficiario.
¿Qué es el derecho de reversión y qué plazo tiene?	Cláusula de una donación que permite al donante recuperar el bien si el donatario fallece antes que él, siempre que ese fallecimiento ocurra dentro de diez años posteriores a la donación. Vencido ese plazo, la reversión no es exigible.